

Fahrlässige Tötung — Prüfungsschema § 222 StGB

Tötungsdelikte — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Tatbestand — Erfolg, Handlung, Kausalität

§ 222 StGB ist ein fahrlässiges Erfolgsdelikt; fahrlässiges Verhalten ist nach § 15 StGB nur strafbar, weil das Gesetz es hier ausdrücklich anordnet. Zunächst ist der äußere Geschehensablauf festzustellen.

1. Tod eines anderen Menschen

Erfolg ist der Tod eines anderen Menschen. Menschsein beginnt nach h. M. mit dem Einsetzen der Eröffnungswehen, es endet nach h. M. mit dem Gesamthirntod, also dem endgültigen, nicht behebbaren Ausfall der Gesamtfunktion von Groß- und Kleinhirn sowie Hirnstamm. Die Selbsttötung ist nicht erfasst, weil das Opfer ein „anderer“ sein muss.

2. Handlung

Ein vom Willen getragenes, sozialerhebliches menschliches Verhalten. Anzuknüpfen ist stets an das konkret sorgfaltswidrige Verhalten. Bei fahrlässigem Unterlassen ist § 222 StGB mit § 13 StGB zu prüfen; erforderlich sind dann Garantenstellung, Erfolgsabwendungsmöglichkeit und Zumutbarkeit.

3. Kausalität

Ursächlichkeit nach der Äquivalenztheorie: Die Handlung kann nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Tod in seiner konkreten Gestalt entfielen (conditio sine qua non). Beim Unterlassen ist die hypothetische Kausalität zu prüfen — die gebotene Handlung kann nicht hinzugedacht werden, ohne dass der Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfielen.

II. Objektive Sorgfaltspflichtverletzung

Der Täter muss die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen haben. Maßstab ist objektiv-generalisierend: das Verhalten eines besonnenen und gewissenhaften Menschen aus dem Verkehrskreis des Täters in der konkreten Situation.

1. Sorgfaltsmaßstab

Abzustellen ist auf den differenzierten Verkehrskreis — Kraftfahrer, Arzt, Bauleiter, Gastwirt. Sonderwissen und besondere Fähigkeiten des Täters sind nach h. M. bereits objektiv zu berücksichtigen, unterdurchschnittliche individuelle Fähigkeiten dagegen erst in der Schuld.

2. Konkretisierung durch Sondernormen

Geschriebene Verhaltensnormen — Vorschriften der StVO, Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen, ärztliche Leitlinien und Standards — indizieren die im Verkehr erforderliche Sorgfalt, bestimmen sie aber nicht abschließend. Ihre Einhaltung schließt eine Sorgfaltspflichtverletzung nicht zwingend aus, ihre Verletzung begründet sie nicht automatisch.

3. Übernahmeverschulden

Sorgfaltswidrig handelt bereits, wer eine gefahrgeneigte Tätigkeit übernimmt, obwohl er erkennt oder erkennen muss, dass ihm die dafür erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten oder körperlichen Voraussetzungen fehlen — etwa der übermüdete oder alkoholisierte Kraftfahrer oder der Arzt, der einen Eingriff ohne die nötige Qualifikation vornimmt. Der Sorgfaltsverstoß liegt dann im Antritt der Tätigkeit.

4. Grenzen der Sorgfaltspflicht

Die Sorgfaltsanforderungen werden begrenzt durch das erlaubte Risiko und durch den Vertrauensgrundsatz: Wer sich selbst ordnungsgemäß verhält, darf grundsätzlich darauf vertrauen, dass

sich auch andere Verkehrsteilnehmer regelgerecht verhalten.

III. Objektive Vorhersehbarkeit

Der Eintritt des Todes und der wesentliche Kausalverlauf mussten für einen besonnenen und gewissenhaften Menschen aus dem Verkehrskreis des Täters ex ante vorhersehbar sein. Erforderlich ist nur die Vorhersehbarkeit in ihren Grundzügen, nicht in allen Einzelheiten; ganz außerhalb jeder Lebenserfahrung liegende Verläufe sind nicht vorhersehbar. Auch atypische Weiterentwicklungen — etwa ein hinzutretender Behandlungsfehler — sind nach h. M. noch vorhersehbar, wenn sie nicht völlig ungewöhnlich sind.

IV. Objektive Zurechnung

Der Tod muss sich gerade als Verwirklichung der durch die Sorgfaltspflichtverletzung geschaffenen unerlaubten Gefahr darstellen.

1. Pflichtwidrigkeitszusammenhang

Der Erfolg muss auf der Pflichtwidrigkeit beruhen, nicht nur auf der Handlung. Zu prüfen ist das rechtmäßige Alternativverhalten: Wäre der Tod auch bei pflichtgemäßem Verhalten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eingetreten, entfällt nach h. M. die Zurechnung; bei verbleibenden Zweifeln gilt in dubio pro reo.

2. Schutzzweckzusammenhang

Der Tod muss innerhalb des Schutzbereichs der verletzten Sorgfaltsnorm liegen und gerade die Realisierung derjenigen Gefahr sein, deren Vermeidung die Norm bezweckt. Nicht zugerechnet werden daher Erfolge, die nur zufällig mit dem Regelverstoß zusammentreffen — etwa wenn der zu schnell Fahrende nur deshalb am Unfallort ist.

3. Eigenverantwortliches Dazwischentreten

Die Zurechnung entfällt bei eigenverantwortlicher Selbstgefährdung oder Selbstschädigung des Opfers sowie regelmäßig dann, wenn ein Dritter vorsätzlich einen neuen, selbständigen Kausalverlauf in Gang setzt. Verantwortungsbereiche sind abzugrenzen: Für Rettungs- und Verfolgerfälle ist zu fragen, ob der Täter eine rechtlich missbilligte Gefahr für gerade diesen Personenkreis geschaffen hat.

4. Weitere Zurechnungsausschlüsse

Keine Zurechnung bei Risikoverringerung, bei atypischen Kausalverläufen sowie bei Erfolgen, die dem Verantwortungsbereich eines anderen — etwa dem behandelnden Arzt bei grobem Behandlungsfehler — zuzuordnen sind.

V. Rechtswidrigkeit

Die Rechtswidrigkeit ist durch die Tatbestandsverwirklichung indiziert und entfällt nur bei Eingreifen eines Rechtfertigungsgrundes, etwa Notwehr (§ 32 StGB), rechtfertigender Notstand (§ 34 StGB) oder Einwilligung. Bei § 222 StGB kann sich die Einwilligung nur auf die Gefährdung beziehen, weil der Täter den Tod gerade nicht will; in die Tötung selbst kann angesichts der Wertung des § 216 StGB nicht wirksam eingewilligt werden. Die Einwilligung in die Gefährdung ist zudem unwirksam, wenn sie gegen die guten Sitten verstößt.

VI. Schuld

1. Schuldfähigkeit

§§ 19, 20 StGB. Bei selbstverschuldeter Berauschung ist an § 323a StGB zu denken; das Fahrlässigkeitsdelikt lässt sich hier häufig schon über ein Übernahmeverschulden lösen, sodass es auf die

actio libera in causa nicht ankommt.

2. Subjektive Sorgfaltspflichtverletzung

Der Täter musste nach seinen individuellen Kenntnissen, Fähigkeiten und Kräften in der konkreten Situation in der Lage sein, die objektiv gebotene Sorgfalt zu erbringen. Fehlt die individuelle Leistungsfähigkeit — etwa wegen eines plötzlichen Krankheitsanfalls oder mangels jeder Einsichtsmöglichkeit —, entfällt die Schuld.

3. Subjektive Vorhersehbarkeit

Der Tod und der wesentliche Kausalverlauf mussten für den Täter persönlich, nach seinem individuellen Wissen und Können, vorhersehbar sein.

4. Unrechtsbewusstsein und Entschuldigungsgründe

Kein unvermeidbarer Verbotsirrtum (§ 17 StGB), kein entschuldigender Notstand (§ 35 StGB). Anerkannt ist beim Fahrlässigkeitsdelikt zudem die Unzumutbarkeit normgemäßen Verhaltens als übergesetzlicher Entschuldigungsgrund.

Typische Streitstände

Alternativverhalten — Pflichtwidrigkeitszusammenhang: Vermeidbarkeitstheorie oder Risikoerhöhungslehre

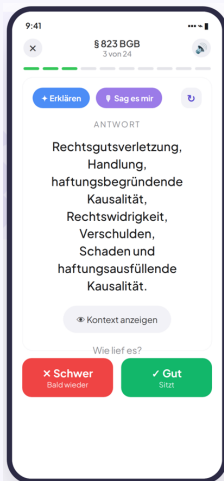
Nach der Rspr. und der h. L. ist der Erfolg nur zurechenbar, wenn er bei pflichtgemäßem Alternativverhalten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeblieben wäre; bleiben Zweifel, ist nach in dubio pro reo freizusprechen (Vermeidbarkeitstheorie). Die Risikoerhöhungslehre lässt genügen, dass das sorgfaltswidrige Verhalten das Erfolgsrisiko gegenüber dem erlaubten Verhalten messbar erhöht hat. Gegen sie wird eingewandt, sie verstoße gegen in dubio pro reo und verwandle § 222 StGB der Sache nach in ein konkretes Gefährdungsdelikt.

Selbstgefährdung — Eigenverantwortliche Selbstgefährdung und einverständliche Fremdgefährdung

Nach st. Rspr. und h. L. ist die Veranlassung, Ermöglichung oder Förderung einer eigenverantwortlich gewollten und verwirklichten Selbstgefährdung nicht tatbestandsmäßig, weil die Beteiligung an einer straflosen Selbstschädigung nicht strafbar sein kann — praktisch bedeutsam bei Drogenüberlassung und riskanten Mutproben. Abzugrenzen ist die einverständliche Fremdgefährdung, bei der der Täter das gefahrbezügliche Geschehen selbst beherrscht; sie wird von der h. M. erst über eine Einwilligung in die Gefährdung auf Rechtfertigungsebene gelöst, während eine verbreitete Gegenauffassung sie der Selbstgefährdung bei gleichwertiger Risikoentscheidung tatbestandlich gleichstellen will. Die Grenze zieht die h. M. nach der Tatherrschaft über den unmittelbar todbringenden Akt.

Vertrauensgrundsatz — Reichweite und Grenzen des Vertrauensgrundsatzes

Wer sich selbst verkehrsgerecht verhält, darf nach st. Rspr. darauf vertrauen, dass sich auch andere ordnungsgemäß verhalten; dadurch werden die Sorgfaltsanforderungen im Straßenverkehr und in der arbeitsteiligen Medizin begrenzt. Das Vertrauen entfällt, sobald konkrete Anhaltspunkte für Fehlverhalten erkennbar sind, insbesondere gegenüber Kindern, älteren oder ersichtlich hilfsbedürftigen Personen und bei erkennbar unaufmerksamen Verkehrsteilnehmern. Umstritten ist, ob sich auch derjenige auf den Vertrauensgrundsatz berufen kann, der sich selbst regelwidrig verhält; die h. M. verneint dies jedenfalls, soweit der eigene Verstoß den Gefahrenzusammenhang mitprägt.



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.